

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1049

3 de febrero de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para establecer guías para que las aseguradoras ofrezcan cobertura de brecha digital que integre riesgos cibernéticos y de interrupción de negocios; promover la inclusión voluntaria de estas coberturas en pólizas comerciales y gubernamentales para mitigar impactos en la era digital; sin imponer costos adicionales al erario ni obligaciones mandatorias a las empresas o consumidores; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la era digital actual, Puerto Rico depende cada vez más de plataformas en línea para servicios gubernamentales, transacciones comerciales y comunicaciones cotidianas, lo que ha expuesto a la Isla a vulnerabilidades significativas en materia de ciberseguridad y continuidad de operaciones. Eventos pasados han demostrado la fragilidad de estos sistemas, como el ciberataque al Senado de Puerto Rico en enero de 2022, que desactivó su proveedor de internet, sistema telefónico y página web oficial, interrumpiendo sesiones legislativas y acceso público a información vital durante varios días.

De manera similar, en 2020, una estafa por correo electrónico comprometió cuentas gubernamentales, resultando en la pérdida de más de \$4 millones de fondos públicos del Puerto Rico Industrial Development Company (PRIDCO), la Compañía de Turismo y el Sistema de Retiro de Empleados, con solo \$2.9 millones recuperados tras congelamientos

bancarios, afectando presupuestos destinados a pensiones y desarrollo económico. Más recientemente, en 2025, un ataque de ransomware impactó múltiples agencias, incluyendo el Departamento de Educación, donde se perdieron accesos a plataformas como PowerSchool y Time & Attendance, desestabilizando la gestión escolar para miles de maestros y estudiantes; la Administración de Seguros de Salud (ASES), que vio comprometidos 30 servidores críticos para el manejo de seguros médicos; y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), con más de 150 servidores afectados, paralizando servicios a trabajadores lesionados y sistemas financieros.

Otro incidente en junio de 2025 afectó al Departamento de Justicia, suspendiendo la emisión de certificados de antecedentes penales y otros servicios esenciales, lo que retrasó procesos legales y administrativos para miles de ciudadanos. Estos eventos no solo generan pérdidas económicas directas, estimadas en millones de dólares por interrupciones, sino que también erosionan la confianza pública en las instituciones, exacerbando desigualdades en poblaciones vulnerables como las personas mayores, que representan el 23% de la población según el Censo de 2020 y a menudo dependen de estos servicios digitales para trámites de salud, pensiones o asistencia social.

La crisis de comunicaciones post-Huracán María en 2017, donde el colapso de infraestructuras digitales y de telecomunicaciones dejó a comunidades aisladas durante semanas, resalta la necesidad de coberturas integrales que aborden no solo riesgos cibernéticos como hackeos y ransomware, sino también interrupciones de negocio derivadas de fallos tecnológicos, desastres naturales o ataques maliciosos. En un contexto donde Puerto Rico enfrenta más de 82 millones de intentos de ciberataques anuales, según informes del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) en 2024, con una reducción del 50% en ataques exitosos gracias a medidas preventivas, aún persiste un vacío en la protección financiera para entidades gubernamentales y privadas que sufren estas brechas, lo que puede llevar a demoras en la recuperación y sobrecargas presupuestarias.

Esta medida propone guías voluntarias para que las aseguradoras incluyan coberturas de brecha digital en sus ofertas, combinando protección contra riesgos cibernéticos (como violaciones de datos y ransomware) con seguros por interrupción de negocios (cubriendo pérdidas por tiempo sin producción, recuperación de datos y continuidad operativa). Esto empodera a empresas y agencias gubernamentales para mitigar impactos sin costos adicionales al erario, fomentando un mercado de seguros más resiliente que incentive la adopción de mejores prácticas digitales.

En términos de derecho comparado, Nueva York ha avanzado significativamente mediante las enmiendas al Part 500 del Department of Financial Services (DFS) en 2024, que requieren a entidades reguladas, incluyendo aseguradoras, implementar marcos de riesgo cibernético con énfasis en autenticación multifactor, inventario de activos y cifrado de información no publicada, efectivo a noviembre 2024, junto con guías sobre riesgos de IA en ciberseguridad emitidas en octubre 2024.

Estas regulaciones promueven coberturas cibernéticas integrales sin costos fiscales adicionales, similar a cómo esta propuesta busca adaptar dichas estrategias al contexto puertorriqueño, donde la dependencia digital ha crecido post-pandemia COVID-19, con interrupciones en plataformas de vacunación en 2021 que afectaron la distribución de servicios de salud. Esta ley complementa marcos existentes como la Ley de Protección de Datos Personales (Ley Núm. 111 de 2005) y la Ley de Seguridad Cibernética (Ley Núm. 20 de 2017) sin solapamientos, promoviendo un ecosistema asegurador que impulse la resiliencia digital, proteja a consumidores y entidades públicas, y contribuya a la estabilidad económica en la Isla al reducir el impacto de futuras brechas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1. - Título.

Esta Ley se conocerá como la "Ley de Guías para Cobertura de Brecha Digital en Aseguradoras de Puerto Rico".

Artículo 2. - Ámbito de Aplicación.

Estas guías aplicarán voluntariamente a aseguradoras autorizadas en Puerto Rico que ofrezcan pólizas comerciales, gubernamentales o individuales. No impondrán obligaciones mandatorias ni modificará leyes existentes, salvo para incentivar adopción.

Artículo 3. - Guías para Cobertura de Brecha Digital.

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) elaborará y distribuirá guías que recomienden la inclusión voluntaria de coberturas integradas contra riesgos cibernéticos (violaciones de datos, ransomware, hackeos) y de interrupción de negocios (pérdidas por tiempo sin producción, recuperación operativa, continuidad de servicios), debiendo:

a) Cubrir impactos en plataformas digitales gubernamentales y privadas, como interrupciones en servicios esenciales.

b) Incluir límites razonables de cobertura adaptados a necesidades locales, con primas accesibles.

c) Promover cláusulas para reembolso rápido en casos de brechas verificadas.

d) Integrar requisitos de prevención, como auditorías cibernéticas previas para descuentos en primas. Estas guías buscan mitigar brechas digitales sin costos adicionales al erario.

Artículo 4. - Incentivos para Aseguradoras Participantes.

a) Reconocimientos públicos de la OCS, como sellos de "Aseguradora Resiliente Digital", utilizables en mercadeo.

b) Asesoría gratuita de la OCS para diseño de pólizas, utilizando recursos existentes.

c) Prioridad en programas de educación cibernética gubernamentales para aseguradoras adoptantes.

Artículo 5. - Protección al Consumidor y Entidades.

Las guías enfatizarán:

a) Transparencia en términos de cobertura, excluyendo engaños sobre límites o exclusiones.

b) Prohibición de discriminación en ofertas basadas en historial cibernético.

c) Mecanismos de reclamo expedito ante la OCS para disputas relacionadas.

Artículo 6. - Implementación y Campañas Educativas.

La OCS adoptará las guías dentro de 120 días de la aprobación de esta Ley y lanzará campañas educativas digitales y en medios para promover adopción, financiadas con fondos existentes. Se creará un portal en línea para recursos y ejemplos de pólizas.

Artículo 7.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta Ley fuera impugnado por cualquier razón ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.

Artículo 8.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir 180 días después de su aprobación.